

1501282-38.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... questionados, disseram que efetuaram o roubo, pois estavam em dívida e que o roubo seria para quitar essa dívida. A vítima informou que eles teriam inclusive solicitado que fossem feitos saques de dinheiro. Após os fatos conversou com a noiva da vítima, que informou que devido as agressões seria necessário que ele passasse por cirúrgica. Destacou que, se não fosse a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501282-38.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501282-38.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito

Policial - 2104407/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 24343759 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 2104407/2022 - 06º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR RODRIGUES DE SALES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de João Victor Rodrigues de Sales, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos II; artigo 158, §1º e §3º, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, os três na forma do artigo 69 do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 20h50min, na Avenida Ana Beatriz Bierrembach, altura do nº 1055, Vila Mimosa, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu corrompeu ou facilitou a corrupção do menor "M.S.S.",

à época dos fatos em 17 (dezesete) anos de idade, bem como agindo em concurso e com unidade de desígnios juntamente com o adolescente "M.S.S.", subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça e violência exercida contra "M.A.AA.", dinheiro pertencente a ele.

Consta, ainda, que logo em seguida aos fatos acima narrados, ainda no mesmo local, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com unidade de desígnios com o adolescente "M.S.S.", mediante violência e grave ameaça exercida contra "M.A.A.", com o intuito de obterem para si vantagem patrimonial, constrangeram-no a fornecer seus dados bancários e senhas, com como a acompanhar João até um caixa eletrônico para realizar saques em dinheiro.

Auto de prisão em flagrante delito (págs. 06/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 15/17); auto de exibição e apreensão (pág. 18) e laudo pericial (págs. 155/158).

Por decisão proferida em 25 de abril de 2022 (págs. 65/67), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 94), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 97/98). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação pela prática dos delitos do artigo 157, §2º, II e §3º, I c.c. Artigo 14, II, ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal. No caso de não acolhimento da qualificadora do §3º, I, seja a circunstâncias observada na primeira fase da dosimetria da pena, bem como fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais causados pela infração penal em prol da vítima.

A defesa, em alegações, pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do concurso de agentes, reconhecimento da prática de um único delito de extorsão ante o reconhecimento da consunção e progressão criminosa, aplicação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão e da menoridade penal, regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena e aplicação do redutor no patamar máximo pela tentativa.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial da vítima.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "M. A. de A.", ouvida exclusivamente em juízo, declarou que, na data dos fatos, aproximadamente às 21 horas, estava passando pela rua Ana Beatriz, quando seu celular tocou; levantou o aparelho para verificar a chamada e sentiu que tentavam puxar o celular de sua mão, quando visualizou dois indivíduos em uma moto, que o forçavam a entrega do aparelho. O celular era de baixo valor, mas

continha informações sobre seu trabalho, mesmo assim os indivíduos insistiram em pegar o aparelho. Declarou ainda ter sido fortemente agredido por um dos rapazes, momento em que os policiais chegaram ao local. Eles empreenderam fuga e foram perseguidos pela Polícia, sendo abordados posteriormente. Devido as fraturas que teve por causa da agressão, ficou internado por 30 (trinta) dias no hospital Mário Gatti; que teve fratura grave na perna e está com sérias dificuldades de locomoção, estando inclusive afastado do trabalho.

A testemunha Stefano Martins Pardim, policial militar, em sede administrativa, declarou que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro, quando se depararam com um tumulto de pessoas, bem como um indivíduo parado perto conduzindo uma motocicleta e dois indivíduos rolando ao solo em luta corporal. De imediato percebeu que poderia ser um roubo em andamento e iniciou os procedimentos para abordagem das três pessoas; porém, um deles, posteriormente identificado como sendo João, subiu na garupa da motocicleta e empreendeu fuga com o condutor, posteriormente identificado como sendo Moisés, pilotando por diversas ruas. Contudo, caíram e tentaram fuga a pé, mas foram contidos e abordados. Revistados, cada um tinha um aparelho celular, que foram exibidos. Por terem sofrido escoriações, foram socorridos ao PS São José e medicados pela Dra. Juliana Silva, sendo liberados em seguida. Alegaram que estavam tentando fazer a vítima sacar dinheiro e que os aparelhos de celular apreendidos são de sua propriedade. Acabaram não conseguindo muito contato com a vítima em razão do socorro médico e outra equipe policial que acabou atendendo a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Mario Gatti, onde passou por cirurgia em decorrência de fratura no fêmur, segundo informe médico. Diante dos fatos, fizeram contato com a genitora do menor infrator que compareceu na delegacia, mas foi embora antes das oitivas formais. Não conseguiram apurar com a vítima se houve algum objeto subtraído ou demais circunstâncias.

Em juízo, declarou que na data dos fatos, por volta das 21h estava em patrulhamento na avenida Ana Beatriz Bierrenbach, sentido Vila Rica, momento em que avistaram 03 (três) pessoas, um deles em uma motocicleta, que posteriormente foi verificado ser menor de idade; um deles estava em pé, na via, já agredindo a vítima. Quando avistaram a presença da Polícia, o agressor montou na moto e empreendeu fuga junto com o outro. No momento da abordagem, questionados, disseram que efetuaram o roubo, pois estavam em dívida e que o roubo seria para quitar essa dívida. A vítima informou que eles teriam inclusive solicitado que fossem feitos saques de dinheiro. Após os fatos conversou com a noiva da vítima, que informou que devido as agressões seria necessário que ele passasse por cirúrgica. Destacou que, se não fosse a presença dos policiais, os indivíduos teriam continuado a agressão. Eles não conseguiram levar o celular e não lhe exigiram senhas bancárias.

A testemunha Alan Igor Pedreiro Sanches, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por seu colega de farda.

O adolescente infrator "M. da S. S.", perante a autoridade policial, disse que resolveu, junto com seu parceiro João, dar uma volta de motocicleta e era quem conduzia a motocicleta. Resolveram assaltar alguém para pegar dinheiro, uma vez que abasteceram a motocicleta e não tinham dinheiro para pagar, tendo "penhorado" o seu "apple" no posto do Mingone. Abordaram a vítima anunciando assalto, mas estavam sem arma; ela não tinha muito dinheiro, então a obrigaram ir até ao caixa eletrônico para que sacasse dinheiro, mas não soube se acabou sacando dinheiro. A vítima entrou em luta com João. Declarou que não tinham subtraído nada da vítima ainda, quando esta entrou em luta corporal com João. Estava na condução da motocicleta e não participou da luta. Quando policiais apareceram, deram fuga, mas caíram e foram abordados. Machucou a mão, foram socorridos pelos policiais.

Em juízo, afirmou que abordaram um rapaz, acreditando que ele estaria indo ao caixa

eletrônico e lhe pediram dinheiro. Sua função era observar a presença da Polícia e que o agressor da vítima foi João; no momento em que avistaram os policiais, empreenderam fuga. Declarou ser amigo de infância de João Vítor. Já respondeu sobre os fatos na Vara da Infância e Juventude e está em liberdade assistida.

O acusado João Victor Rodrigues de Sales, perante autoridade policial, permaneceu em silêncio..

Em juízo, confessou ter praticado o delito, mas que não agrediu a vítima.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito do artigo 157, §3º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal imputados ao réu. Não restou comprovada a prática delitiva do artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal, sendo o caso de absolvição.

Em relação ao delito previsto no artigo 157, §3º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, previamente ajustado e com unidade de propósitos com o adolescente "M. da S. S.", tentou, subtraiu, para ambos, mediante grave ameaça e violência exercida contra "M.A.AA.", dinheiro pertencente a ele. Da violência física empregada, a vítima necessitou de internação hospitalar, passando por cirurgia, sendo afastada de suas atividades por lesão corporal de natureza grave, circunstância narrada na exordial acusatória, destacando-se que sequer conseguiu ser ouvida em sede administrativa.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II, §3º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de tentar subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida em concurso de duas ou mais pessoas, sobreindo lesão corporal de natureza grave.

Ressalta-se ainda que, como é cediço, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui grande relevância, não havendo motivos para crer que ela acusaria falsamente o réu da prática do delito em questão. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderia imaginar que esta iria mentir em juízo, acusando inocentes.

Ainda que a vítima não tenha condições de fazer o reconhecimento em razão das agressões sofridas, não há dúvidas quanto à autoria delitiva, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o acusado e o menor ainda em agressão à vítima, sendo abordados logo em seguida, sem que os tivessem perdido contato visual.

Oportunamente, cumpre destacar que os policiais reconheceram o acusado com sendo o autor do delito. Ouvidos sob o crivo do contraditório foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão de todo o material em seu poder. Destarte, inexistente qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança

pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266) Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54)

São eles agentes do Estado, incumbidos a reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Ademais, é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Ainda, em seu depoimento, a vítima "M. A. A." atestou com clareza e riqueza de detalhes toda a ação delituosa e conduta do agente, inclusive destacou que o acusado, durante a ação delituosa, lhe exigiu que entregasse seus bens e, ante a negativa, foi severamente agredido, tendo que passar por procedimento cirúrgico, encontram-se afastado de suas atividades, inclusive as do cotidiano, sem previsão de retorno, estando seu depoimento em consonância com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo laudo pericial de págs. 155/158.

Nesse sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Ainda nesse sentido: ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não

provido. (TJ-SP - -.....: 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

Não bastasse, o réu admitiu a prática delitiva, negando apenas que tenha agredido a vítima, fato desmentido pelo restante do conjunto probatório.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange às causas de aumento de pena, não são elas aplicáveis ao tipo penal previsto no § 3º.

O crime pretendido pelo réu somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O motivo da não consumação do delito foi, evidentemente, a ação repressiva dos agentes de segurança que, afinal, caso não avistassem o réu agredindo a vítima e agissem rapidamente, teria continuado a agressão e levado o bem da vítima.

Importante mencionar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito até sua respectiva consumação. Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa no caso em tela. Vale ressaltar que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

Neste sentido: "Sempre que se põe a mão sobre os objetos que quer subtrair, existe a tentativa, porque a subtração está começada, mas o começo da execução pode existir quando ainda não há subtração. O que o artigo que trata da matéria requer é que o agente tenha começado não o crime mesmo, mas a execução deste, o que não é sempre a mesma coisa. O que se deve perquirir é se os atos tendem à subtração da coisa, se a intenção do agente é apossar-se desta, intento não realizado pela interferência de circunstâncias alheias à sua vontade" (JTACRIM 99/163).

A ação dos policiais impediu que o crime fosse consumado, de modo que o réu foi abordado estando na execução dos atos, pouco antes da consumação, mormente quando se verifica a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

A consideração deste fato é importante para a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Logo, como supra esclarecido, a diminuição de pena cabível no presente caso é a correspondente a 1/3 (um terço).

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Em relação ao delito previsto no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal.

O conjunto probatório não permite inferir que o acusado, agindo em concurso com unidade de desígnios com o adolescente "M.S.S.", mediante violência e grave ameaça exercida contra "M.A.A.", com o intuito de obterem para si vantagem patrimonial, constrangeram-no a fornecer seus dados bancários e senhas, com como a acompanhar João até um caixa eletrônico para realizar saques em dinheiro.

O conjunto probatório produzido em juízo não corrobora as provas colhidas na fase administrativa..

A vítima, em juízo, afirmou que em momento algum os indivíduos lhe exigiram senha de conta bancária ou que realizasse saque junto à agência, sendo claro ao atestar que a intenção do réu e seu comparsa era a subtração do celular que trazia em mãos. Tendo em vista a recusa em entregar o aparelho, a vítima foi severamente agredida.

Sob esse prisma, o elemento normativo do tipo não restou configurado, certo que a ameaça e violência empregadas não se destinavam para tal finalidade, qual seja, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Assim, em consonância com entendimento ministerial, a absolvição do acusado por esta prática deitiva é medida de rigor.

Em relação ao delito previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Caracterizado, ainda, o delito de corrupção de menores imputado ao acusado João Victor Rodrigues Sales, pois configurado em relação ao adolescente infrator já mencionado.

Ele, agindo em unidade de desígnios e com identidade de propósitos, corrompeu ou facilitou a corrupção de "M.S.S.", menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando o delito descrito na exordial.

Por fim, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

Importante salientar que o delito em questão é formal, sendo irrelevante prova de que houve efetivo desvirtuamento do adolescente. Não há que se falar em participação em menor importância, uma vez que contribuiu para a consumação do delito.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento ao editar a súmula 500 que é seguinte teor: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Também está consolidada a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a questão: "Corrupção de menor Crime formal Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente Entendimento Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça. Roubo e corrupção de menores Conjunto probatório desfavorável

ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, de policiais e dos menores envolvidos Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo". (TJ-SP - APL:00384208020078260050 SP 0038420-80.2007.8.26.0050, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 24/04/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/04/2014).

Ex positis, apesar de louváveis os esforços da Defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §3º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a agressividade do réu que demonstrou personalidade impiedosa durante as agressões, bem como as graves consequências do delito para a vítima que precisou passar por procedimentos cirúrgicos e ficar afastada de suas ocupações habituais, permanecendo em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a menoridade do agente, retorno a pena ao mínimo. Não há que se falar em confissão, eis que o réu negou a prática da agressão, elementar do tipo. De toda forma, nessa fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, atentando-se à prática delitiva na forma tentada, reduzo a pena em 1/3, resultando em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90:

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade penal não poderá reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há elementos a serem observados.

Considerando que os delitos foram praticados em concurso formal, aplico apenas a pena do mais grave deles e majoro em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 06 (seis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de ABSOLVER o acusado JOÃO VICTOR RODRIGUES SALES, nos termos do artigo 386, Vii, do Código de Processo Penal, pelo delito imputado no artigo 158, §1º e §3º, do Código Penal. CONDENO o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, por infração ao artigo 157, §3º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e por infração ao artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, circunstâncias dos delitos e periculosidade do acusado, que agrediu a vítima severamente, advindo lesão corporal de natureza grave, sem previsão para recuperação.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o fechado, por tratar-se de ilícito penal grave, que toda vez que é perpetrado fomenta ainda mais a crescente intranquilidade social. Outrossim, a periculosidade concreta do réu, em perpetrar grave crime agredindo severamente a vítima, reclama punição mais severa e efetiva. Nesse sentido é o entendimento da 5ª Câmara Criminal: "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade" (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo preso, permanecendo inalteradas as circunstâncias da medida. Cumpre destacar que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, especialmente no que se concerne à sua personalidade e caráter violento.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e circunstâncias judiciais que pesam contra o réu.

Por fim, considerando a extensão dos danos experimentados pela vítima, fixo indenização mínima no valor de R\$ 25.000,00.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA